

第二单元 国有资产管理法律制度

本单元框架结构

	知识点	考频
1	国有资产概述	低
2	企业国有资产管理	一般
3	行政事业性国有资产管理	一般

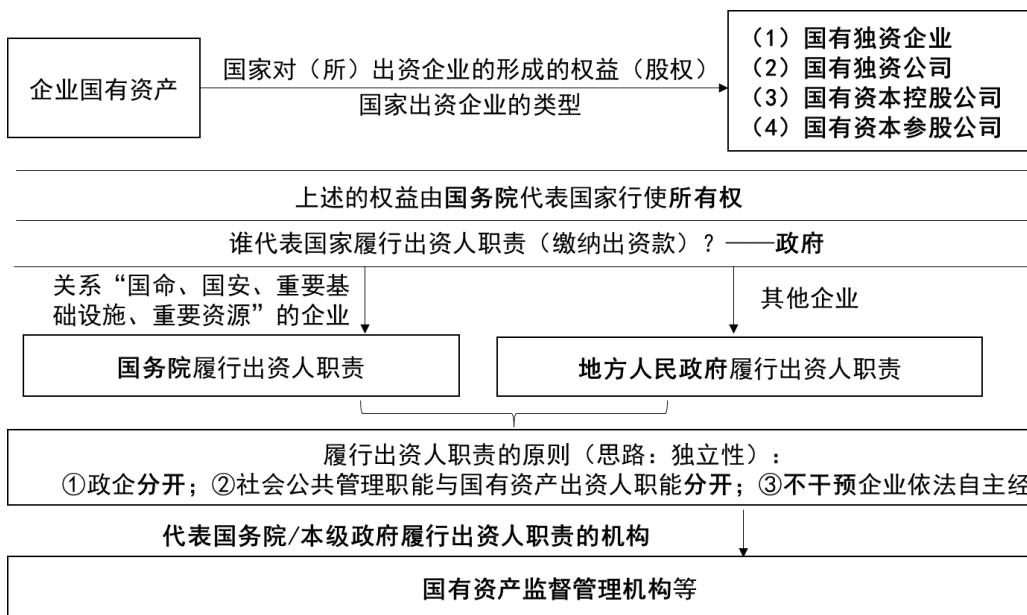
知识点 1：国有资产概述

国有资产，是指所有权属于**国家**的财产或财产权益。包括以下类型

类型	含义
经营性国有资产	是指国家投资所形成的财产 权益 ，通常指企业国有资产
非经营性国有资产	是指由国家以拨款或者其他形式投入非经营性领域形成的财产权益，通常指行政事业性国有资产
资源性国有资产	是指有开发价值的、依法属于国家所有的自然资源

知识点 2：企业国有资产管理

一、综述图



二. 履行出资人职责的机构的人事权

企业类型	人事权		相关人员
	任免相关人员	向股东会 提出 人选或者 建议任免	
国有 独资 企业	√		经理、副经理、财务负责人以及其他高级管理人员
国有 独资 公司	√		董事长、副董事长、董事、监事会主席和监事

国有资本 控股 公司		√	董事、监事
国有资本 参股 公司		√	董事、监事
提示			
上述人员中应当由 职工代表 出任的董事、监事，依照规定由职工 民主选举 产生			

三. 对管理者的兼职限制

1. “董事、高管”的兼职限制

企业类型	是否 高度 涉密	兼职限制
国有 独 资企业	√	未经履行出资人职责的机构同意，董事、高管人员不得在 其他企业 兼职
国有 独 资公司	√	
国有资本 控 股公司	×	未经股东会同意，董事、高管人员不得在 经营同类业务的其他企业 兼职
国有资本 参 股公司	×	

2. “董事长兼任总经理”的限制

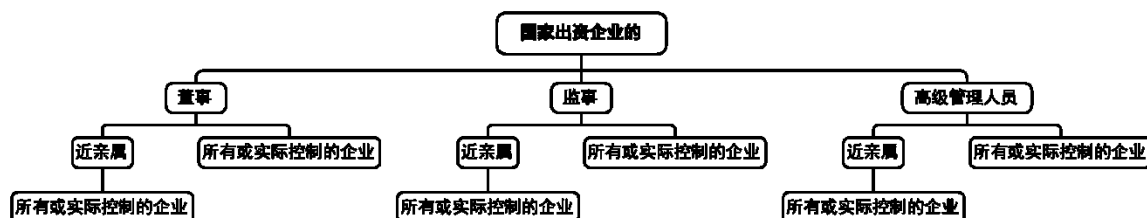
企业类型	国有成分是否主导	董事长兼总经理
国有独资企业	√	无董事长
国有 独 资公司	√	未经履行出 资 人职责的机构同意，董事长不得兼任经理
国有资本 控 股公司	√	未经 股 东会同意，董事长不得兼任经理
国有资本 参 股公司	×	—

四. 管理者的薪酬机制与考核机制

	具体规定
薪酬机制	履行出资人职责的机构应当按照国家有关规定，确定其任命的国家出资企业管理者的薪酬标准
考核机制	1 履行出资人职责的机构应当对其任命的企业管理者进行 年度 和 任期 考核，并依据考核结果决定对企业管理者的奖惩
	2 国有 独 资企业、国有 独 资公司和国有资本 控 股公司的主要负责人，应当接受依法进行的 任期经济责任审计

五. 与关联方交易的限制

1. 关联方的认定



2. 交易限制

类型	特征		限制性规定
绝对禁止	国有资产肯定流失	1	无偿 向关联方提供资金、商品、服务或者其他资产
		2	以 不公平的价格 与关联方进行交易

相对禁止	国有资产可能流失	未经履行出资人职责的机构同意，国有 独资 企业、国有 独资 公司不得有下列行为	
		1	与关联方订立 财产转让、借款 的协议
		2	为关联方提供 担保
		3	与关联方 共同出资 设立企业，或向董事、监事、高级管理人员或其近亲属所有或实际控制的企业 投资

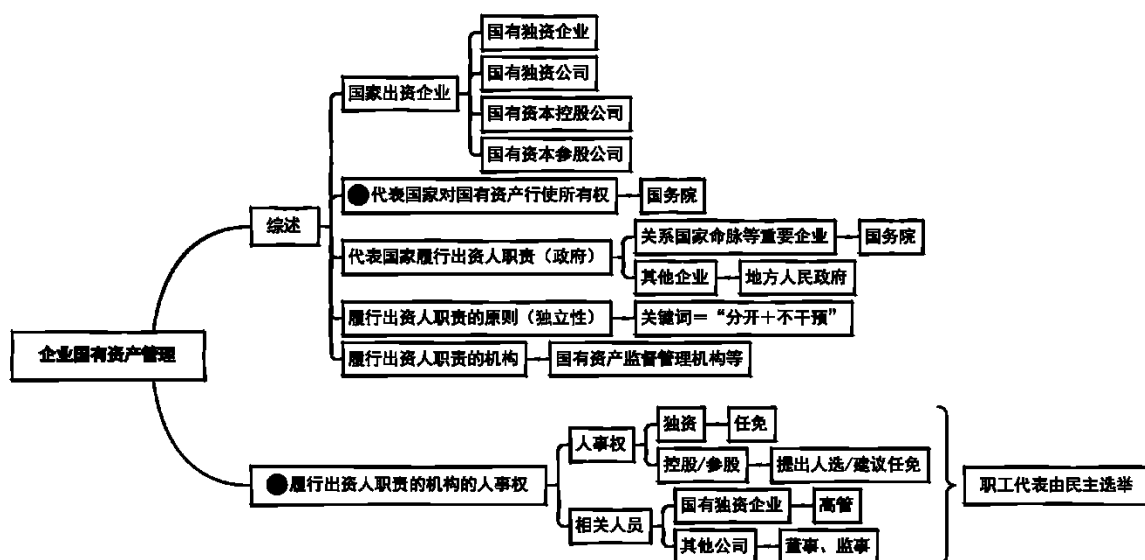
3. 其他规定

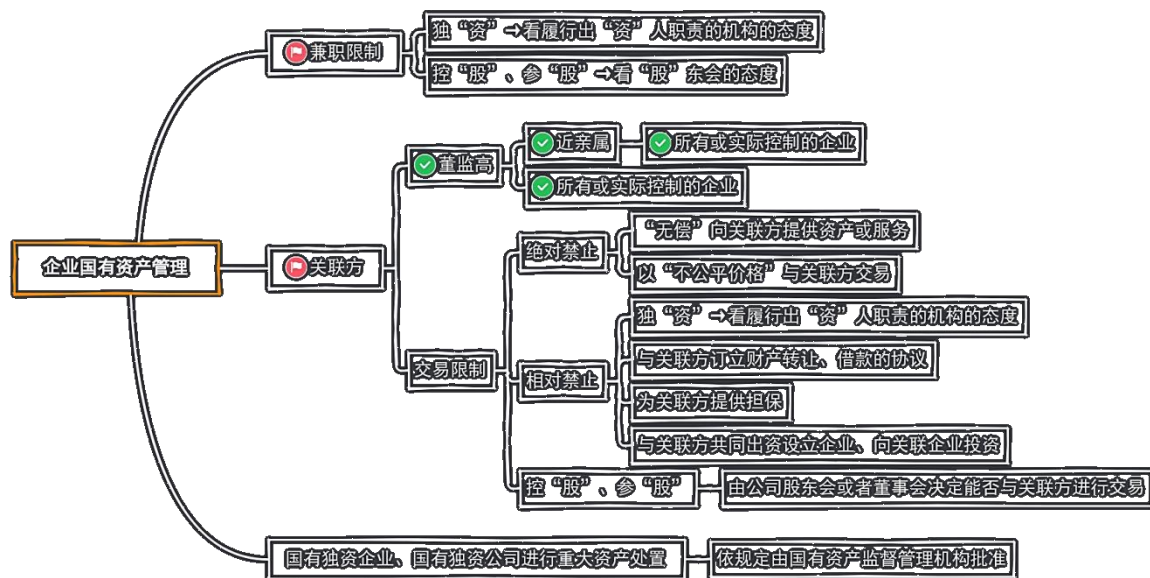
	具体规定
1	国有资本 控股 公司、国有资本 参股 公司与关联方的交易，依照公司法和有关行政法规以及公司章程的规定，由公司 股东会 或者 董事会 决定
2	公司董事会对公司与关联方的交易作出决议时，该交易涉及到的董事不得行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权

六. 重大事项的管理制度

具体事项	管理制度
国有独资企业、国有独资公司合并、分立，增加或减少注册资本，发行债券，分配利润，以及解散、申请破产	履行出资人职责的机构 决定
重要的 国有独资企业、国有独资公司以及国有资本控股公司的合并、分立、解散、申请破产	应当报请 本级人民政府 批准
履行出资人职责的机构决定转让全部国有股权的，或转让部分国有股权致使国家对该企业 不再具有控股地位 的	应当报请 本级人民政府 批准
国有独资企业、国有独资公司进行 重大资产处置	依规定由 国有资产监督管理机构 批准

本单元“知识点2”总结





精学细练

【单选题】根据企业国有资产管理法律制度的规定，下列主体中，代表国家行使国有资产所有权的机构是（ ）。(2025 年)

- A. 国务院
- B. 全国人民代表大会
- C. 财政部
- D. 国有资产监督管理机构

【答案】A

【解析】国务院代表国家行使国有资产所有权。选项 A 当选。

【多选题】根据企业国有资产法律制度的规定，下列各项中，代表国家对国家出资企业履行出资人职责的有（ ）。

- A. 全国人民代表大会
- B. 全国人民代表大会常务委员会
- C. 国务院
- D. 地方人民政府

【答案】CD

【解析】国务院和地方人民政府依照法律、行政法规的规定，分别代表国家对国家出资企业履行出资人职责，享有出资人权益。选项 C、D 当选。

【多选题】根据企业国有资产管理法律制度的规定，下列各项中，属于国家出资企业的有（ ）。

- A. 国有独资企业
- B. 国有资本参股公司
- C. 国有资本控股公司
- D. 国有独资公司

【答案】ABCD

【解析】国家出资企业包括国有独资企业、国有独资公司、国有资本控股公司和国有资本

参股公司。选项 A、B、C、D 均当选。

【多选题】根据企业国有资产法律制度的规定，下列各项中，属于国务院和地方人民政府依法履行出资人职责时应遵循的原则有（ ）。

- A. 保护消费者合法权益
- B. 政企分开
- C. 社会公共管理职能与企业国有资产出资人职能分开
- D. 不干预企业依法自主经营

【答案】BCD

【解析】国务院和地方人民政府应当按照政企分开（选项 B）、社会公共管理职能与企业国有资产出资人职能分开（选项 C）、不干预企业依法自主经营（选项 D）的原则，依法履行出资人职责。

【多选题】根据企业国有资产管理法律制度的规定，由履行出资人职责的机构任免的有（ ）。（2023 年）

- A. 国有独资企业的总经理
- B. 国有独资公司的董事
- C. 国有资本控股公司的董事
- D. 国有资本参股公司的监事

【答案】AB

【解析】履行出资人职责的机构依照法律、行政法规以及企业章程的规定任免或者建议任免国家出资企业的下列人员：（1）任免国有独资企业的经理、副经理、财务负责人和其他高级管理人员；（2）任免国有独资公司的董事长、副董事长、董事、监事会主席和监事；（3）向国有资本控股公司、国有资本参股公司的股东会提出董事、监事人选。选项 A、B 当选。

【多选题】根据《企业国有资产法》的规定，国家出资企业的下列人员中，履行出资人职责的机构可以（ ）。（2024 年）

- A. 任免国有独资公司的董事
- B. 任免国有独资企业的经理
- C. 提名国有资本控股公司的董事
- D. 提名国有资本控股公司的经理

【答案】ABC

【解析】国有资本控股公司的经理（高级管理人员），由其董事会任免。选项 D 不当选。

【单选题】根据企业国有资产法律制度的规定，下列关于国家出资企业管理者的说法中，正确的是（ ）。（2025 年）

- A. 国有独资企业的财务负责人由该企业董事会任免
- B. 国有资本控股公司的董事由履行出资人职责的机构决定任免
- C. 国家出资企业职工代表出任的监事由职工民主选举
- D. 未经董事会同意国有资本控股公司的董事，不得在经营同类业务的其他企业兼职

【答案】C

【解析】履行出资人职责的机构依照法律、行政法规以及企业章程的规定，任免或者建议任免国家出资企业的下列人员：（1）任免国有独资企业的经理、副经理、财务负责人和其他高级管理人员，选项 A 不当选；（2）任免国有独资公司的董事长、副董事长、董事、监事会主席

和监事；(3) 向国有资本控股公司、国有资本参股公司的股东会提出董事、监事人选，选项 B 不当选。国家出资企业中应当由职工代表出任的董事、监事，依照有关法律、行政法规的规定由职工民主选举产生，选项 C 当选。未经股东会同意，国有资本控股公司、国有资本参股公司的董事、高级管理人员不得在经营同类业务的其他企业兼职，选项 D 不当选。

【多选题】根据国有资产管理法律制度的规定，下列主体中，其主要负责人应当接受任期经济责任审计的有（ ）。(2022 年)

- A. 国有独资企业
- B. 国有资本参股公司
- C. 国有独资公司
- D. 国有资本控股公司

【答案】ACD

【解析】国有独资企业、国有独资公司和国有资本控股公司的主要负责人，应当接受依法进行的任期经济责任审计。选项 A、C、D 当选。

【单选题】甲公司为国有独资公司，根据企业国有资产法律制度的规定，下列不属于甲公司关联方的是（ ）。(2023 年)

- A. 甲公司的经理
- B. 甲公司的财务负责人
- C. 甲公司副经理的朋友李某
- D. 甲公司监事实际控制的乙公司

【答案】C

【解析】关联方是指本企业的董事、监事、高级管理人员及其近亲属以及这些人员所有或者实际控制的企业。选项 C 当选。

【单选题】根据企业国有资产法律制度规定，下列关于与关联方交易的说法中，不正确的是（ ）。(2025 年)

- A. 未经履行出资人职责的机构同意，国有独资公司不得向关联方投资
- B. 未经履行出资人职责的机构同意，国有独资公司不得为关联方提供担保
- C. 未经履行出资人职责的机构同意，国有独资企业不得无偿向关联方提供商品
- D. 国有资本控股公司可以向关联方提供借款

【答案】C

【解析】国有独资企业不得无偿向关联方提供商品，属于绝对禁止，不存在“未经履行出资人职责的机构同意”这个前提条件。选项 C 当选。

【单选题】根据国有资产管理法律制度的规定，国有独资企业、国有独资公司的重大资产处置，按照有关规定，应由（ ）批准。(2022 年)

- A. 本级国有资产监督管理机构
- B. 同级地方人民政府
- C. 本级财政部门
- D. 审计部门

【答案】A

【解析】所出资企业中的国有独资企业、国有独资公司的重大资产处置，需由国有资产监督管理机构批准的，依照有关规定执行。选项 A 当选。

知识点 3：行政事业性国有资产管理

一. 行政事业性国有资产的取得与形成方式

	具体规定
1	使用 财政资金 所形成的资产
2	接受 调拨 或者 划转、置换 形成的资产
3	接受 捐赠 并且确认为国有的资产
4	其他国有资产

二. 行政事业性国有资产管理体制

1. 是否依《行政事业性国有资产管理条例》进行管理

情形	是否依《行政事业性国有资产管理条例》进行管理	备注
社会组织直接支配的行政事业性国有资产	√	国家另有规定除外
货币 形式的行政事业性国有资产	×	按照 预算 管理有关规定执行
执行 企业 财务、会计制度的事业单位以及事业单位对外投资的全资企业或控股企业的资产	×	—
公共基础设施、政府储备物资、国有文物文化 等行政事业性国有资产	×	国务院财政部门会同有关部门制定执行办法
中国人民解放军、中国人民武装警察部队直接支配 的行政事业性国有资产	×	依中央军事委员会有关规定执行

2. 基础性管理工作

	具体规定
管理体制	行政事业性国有资产实行政府分级监管、各部门及其所属单位直接支配的管理体制
监检报告	国务院 财政部门 负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度并且负责组织实施和监督检查， 牵头 编制行政事业性国有资产管理情况报告
配置资产	资产配置包括调剂、购置、建设、租用、接受捐赠等方式。各部门及其所属单位应当优先通过 调剂 方式配置资产，不能调剂的，可采用购置、建设、租用等方式
使用要求	1 行政单位国有资产应当 用于本单位履行职能 的需要。除法律另有规定外，行政单位 不得 以任何形式将国有资产用于 对外投资 或者 设立营利性组织
	2 事业单位利用国有资产对外投资应当 有利于事业发展和实现国有资产保值增值 ，符合国家有关规定，经可行性和集体决策，按规定权限和程序进行
	3 各部门及其所属单位接受捐赠的资产，应当按照捐赠 约定 的用途使用。捐赠人意愿不明确或没有约定用途的，应当 统筹 安排使用
	4 各部门及其所属单位应当在 确保安全使用 的前提下，推进本单位大型设备等国有资产共享共用工作，可以对提供方给予 合理补偿

及时入账	各部门及其所属单位应当按国家规定设置行政事业性国有资产台账,依照国家统一的会计制度进行会计核算, 不能形成账外资产
租售平台	行政事业性国有资产以市场化方式出售、出租的,依照有关规定可以通过相应公共资源交易平台进行
权属登记	各部门及其所属单位对需要办理权属登记的资产应当依法及时办理。对有账簿记录但权证 手续不全 的行政事业性资产,可以向本级人民政府有关主管部门 提出确认资产权属申请,及时办理权属登记
信息共享	国务院财政部门应当建立全国行政事业性国有资产管理信息系统 ,推行资产管理网上办理,实现信息共享
罚没资产	各部门及其所属单位应当将依法罚没的资产按照国家规定公开 拍卖 或者按照国家有关规定处理,所得款项全部 上缴国库

3. 资产清查制度

有下列情形之一的,各部门及其所属单位应当对行政事业性国有资产进行清查	
1	根据本级政府部署 要求
2	发生 重大 资产调拨、划转以及单位 分立、合并、改制、撤销、隶属关系改变 等情形
3	因自然灾害等 不可抗力 造成资产毁损、灭失
4	会计信息 严重失真
5	国家统一的会计制度发生 重大 变更,涉及资产核算方法发生 重要 变化
6	其他应当进行资产清查的情形

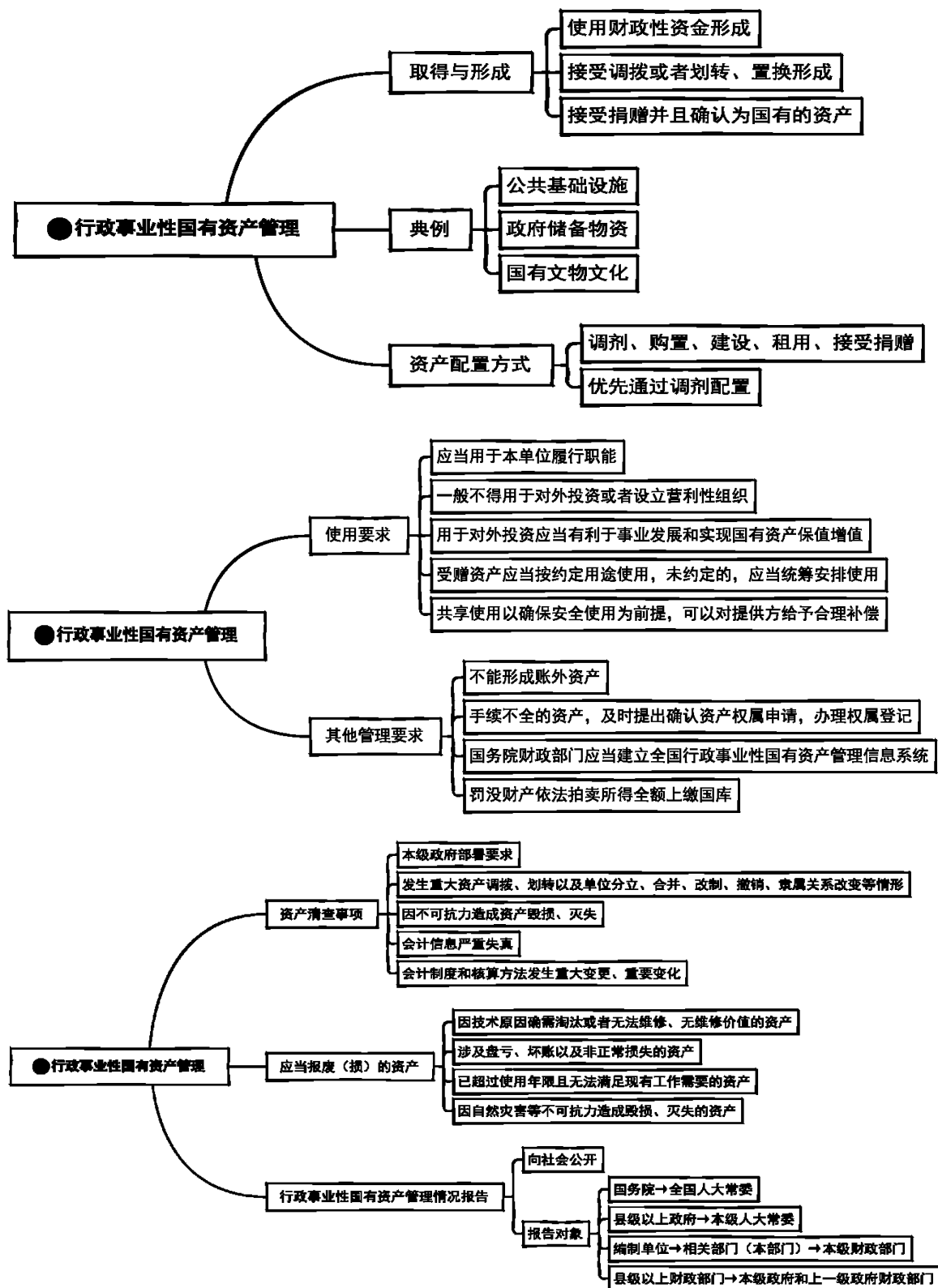
4. 报废(损)制度

各部门及其所属单位应当对下列资产及时予以报废、报损	
1	因技术原因确需淘汰或者 无法维修、无维修价值 的资产
2	涉及盘亏、坏账以及非正常损失的资产
3	已超过使用年限且 无法满足 现有工作需要的资产
4	因自然灾害等不可抗力造成毁损、灭失的资产

三. 行政事业性国有资产管理情况报告

具体规定	
1	行政事业性国有资产管理情况报告主要包括:资产负债总量,相关管理制度建立和实施,资产配置、使用、处置和效益,推进管理体制机制改革等情况
2	行政事业性国有资产管理情况按照国家有关规定 向社会公开
3	国务院 向 全国人民代表大会 常务委员会报告全国行政事业性国有资产管理情况
4	县级以上地方人民政府 按规定向 本级人民代表大会 常务委员会报告行政事业性国有资产管理情况
5	各部门所属 单位 应当每年编制本单位行政事业性国有资产管理情况报告,逐级报送 相关部门 。 本部门 应汇总编制本部门行政事业性国有资产管理情况报告,报送 本级政府财政部门 。 县级以上地方人民政府财政部门 应当每年汇总本级和下级行政事业性国有资产管理情况,报送 本级政府和上一级政府财政部门

本单元“知识点3”总结



精学细练

【多选题】下列属于行政事业性国有资产的有（ ）。(2025 年)

- A. 接受捐赠并确认为国有的资产
- B. 使用财政资金形成的资产

- C. 接受调拨形成的资产
- D. 对外投资的资产

【答案】ABC

【解析】行政事业性国有资产，是指行政单位、事业单位通过以下方式取得或者形成的资产：（1）使用财政资金形成的资产；（2）接受调拨或者划转、置换形成的资产；（3）接受捐赠并确认为国有的资产；（4）其他国有资产。选项 A、B、C 当选。

【判断题】政府储备物资属于行政事业性国有资产。（ ）（2022 年）

【答案】√

【解析】行政事业性国有资产管理适用范围：（1）除国家另有规定外，社会组织直接支配的行政事业性国有资产管理，依照《行政事业性国有资产管理条例》执行；（2）货币形式的行政事业性国有资产管理，按照预算管理有关规定执行；（3）执行企业财务、会计制度的事业单位以及事业单位对外投资的全资企业或者控股企业的资产管理，不适用《行政事业性国有资产管理条例》；（4）公共基础设施、政府储备物资、国有文物文化等行政事业性国有资产管理的具体办法，由国务院财政部门会同有关部门制定；（5）中国人民解放军中国人民武装警察部队直接支配的行政事业性国有资产管理，依照中央军事委员会有关规定执行。本题表述正确。

【单选题】下列关于行政事业性国有资产使用的表述中，不正确的是（ ）。（2024 年）

- A. 各部门及其所属单位应当在确保等价有偿的前提下，推进本单位大型设备等国有资产共享共用工作
- B. 行政单位国有资产应当用于本单位履行职能的需要
- C. 除法律另有规定外，行政单位不得以任何形式将国有资产用于对外投资或者设立营利组织
- D. 事业单位利用国有资产对外投资应当有利于事业发展和实现国有资产保值增值

【答案】A

【解析】各部门及其所属单位应当在确保安全使用的前提下推进本单位大型设备等国有资产共享共用工作，可以对提供方给予合理补偿。选项 A 当选。

【单选题】根据国有资产管理法律制度的规定，行政事业性国有资产的下列配置方式中，各部门及其所属单位应当优先采用的是（ ）。（2025 年）

- A. 购置
- B. 租用
- C. 调剂
- D. 接受捐赠

【答案】C

【解析】行政事业性国有资产的资产配置包括调剂、购置、建设、租用、接受捐赠等方式，各部门及其所属单位应当优先通过调剂方式配置资产；不能调剂的，可以采用购置、建设、租用等方式。选项 C 当选。

【多选题】根据行政事业性国有资产管理的規定，各部门应对行政事业性国有资产进行清查的有（ ）。（2024 年）

- A. 因不可抗力造成资产灭失
- B. 单位合并
- C. 单位财务负责人发生变动
- D. 会计信息严重失真

【答案】ABD

【解析】有下列情形之一的，各部门及其所属单位应当对行政事业性国有资产进行清算：(1) 根据本级政府部署要求；(2) 发生重大资产调拨、划转以及单位分立、合并、改制、撤销、隶属关系改变等情形；(3) 因自然灾害等不可抗力造成资产毁损、灭失；(4) 会计信息严重失真；(5) 国家统一的会计制度发生重大变更，涉及资产核算方法发生重要变化；(6) 其他应当进行资产清查的情形。选项 A、B、D 当选。

【多选题】下列各项中，国有资产应当及时报废、报损的有（ ）。(2024 年)

- A. 公立小学因地震受损的空调
- B. 公立医院已超过使用期限但仍可以满足诊疗需要的诊疗设备
- C. 财政局无维修价值的打印机
- D. 民政局失窃未找回的电脑

【答案】ACD

【解析】各部门及其所在单位应当对下列资产予以报废、报损：(1) 因技术原因确需淘汰或者无法维修、无维修价值的资产；(2) 涉及盘亏、坏账以及非正常损失的资产；(3) 已超过使用年限且无法满足现有工作需要的资产；(4) 因自然灾害等不可抗力造成毁损、灭失的资产。选项 A、C、D 当选。

【单选题】根据国有资产管理法律制度的规定，下列关于行政事业性国有资产报告的表述中，不正确的是（ ）。(2024 年)

- A. 行政事业性国有资产管理情况按照国家有关规定向社会公开
- B. 国务院向全国人民代表大会报告全国行政事业性国有资产管理情况
- C. 县级以上地方人民政府财政部门应当每年汇总本级和下级行政事业性国有资产管理情况，报送本级政府和上一级政府财政部门
- D. 县级以上地方人民政府向本级人民代表大会常务委员会报告行政事业性国有资产管理情况

【答案】B

【解析】国务院向“全国人民代表大会常务委员会”报告全国行政事业性国有资产管理情况。选项 B 错误，当选。

【单选题】根据行政事业性国有资产法律制度的规定，本部门应当汇总编制本部门行政事业性国有资产管理情况报告，报送特定部门。下列各项中，属于该特定部门的是（ ）。(2025 年)

- A. 本级政府
- B. 本级政府财政部门
- C. 上一级政府财政部门
- D. 国务院

【答案】B

【解析】本部门应当汇总编制本部门行政事业性国有资产管理情况报告，报送本级政府财政部门。选项 B 当选。

第三单元 政府采购法律制度

本单元框架结构

	知识点	考频
1	政府采购概述	一般

2	政府采购中的供应商	高
3	政府采购方式	极高
4	政府采购程序	高
5	回避制度	低
6	政府采购合同	高
7	政府采购的监督检查	低

知识点 1：政府采购概述

一. 政府采购基本概念

	具体规定	备注
采购主体	国家机关、事业单位和团体组织	各种企业不属于政府采购主体
采购资金	财政性资金	以财政性资金作为还款来源的借贷资金， 视同 为财政性资金
采购内容	货物、工程和服务	—

二. 政府采购原则

原则	关注点
公开透明原则	政府采购的信息（ 涉及商业秘密的除外 ）、采购目录、限额标准、采购标准以及采购结果应当依法公开、公布
公正原则	—
诚实信用原则	—
公平竞争原则	有下列情形之一的，属于以 不合理的条件 对供应商实行 差别待遇 或者 歧视待遇
	1 就同一采购项目向供应商提供 有差别 的项目信息
	2 设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要 不相适应或与合同履行无关
	3 采购需求中的技术、服务等要求 指向 特定供应商、特定产品
	4 以 特定 行政区域或者 特定 行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件
	5 对供应商采取 不同的 资格审查或者评审标准
	6 限定或者指定 特定的专利、商标、品牌或者供应商
	7 非法限定 供应商的所有制形式、组织形式或者所在地
	8 以其他 不合理条件 限制或者排斥潜在供应商

三. 政府采购的模式

1. 类型

类型	概念	适用范围
集中采购	政府集中采购 单位委托政府设立的集中采购机构代理的采购行为	纳入 集中采购目录内 的项目
	部门集中采购 主管部门统一组织实施本部门具有特殊要求采购项目的采购行为	通用的项目 本部门、本系统有特殊要求的项目
分散采购	单位自行采购	实施政府集中采购和部门集中采购 范围以外 、

		采购 限额标准以上 的采购项目
		纳入集中采购目录属于本单位有特殊要求的项目，经 省级 以上人民政府批准的

2. 采购代理机构的具体规定

	具体规定
1	集中采购机构是指设区的市级以上人民政府依法设立的 非营利事业法人
2	采购人采购 纳入 集中采购目录的政府采购项目， 必须 委托集中采购机构代理采购
3	采购人采购 未纳入 集中采购目录的政府采购项目，可以自行采购， 也可以委托集中采购机构 在委托的范围内代理采购
4	采购人可以委托集中采购机构以外的从事采购代理业务的 社会中介机构 在委托的范围内办理政府采购事宜
5	采购人有权自行选择采购代理机构，任何单位和个人 不得以任何方式为采购人指定 采购代理机构

知识点 2：政府采购中的供应商

一. 基本规定

供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的 法人、其他组织或者自然人	
供应商应当具备的法定条件	
1	具有独立承担民事责任的能力
2	具有良好的商业信用和健全的财务会计制度
3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
4	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
5	参加政府采购活动 前 3 年内 ，在经营活动中 没有 重大违法记录

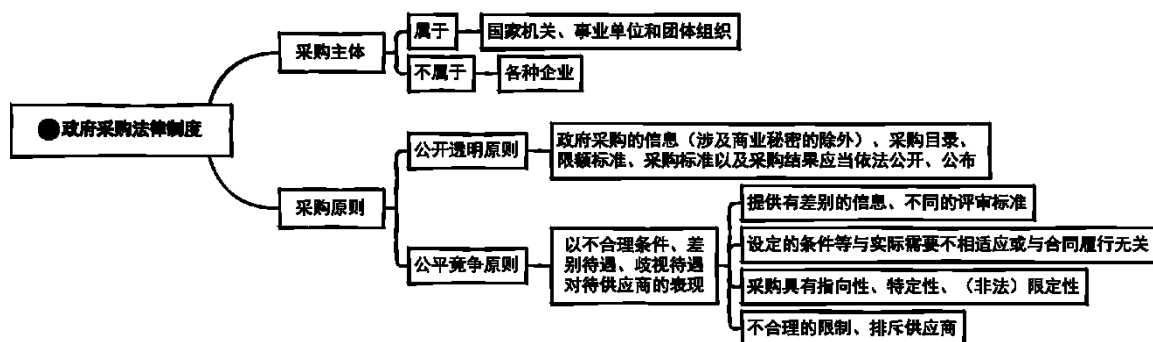
二. 特殊规定

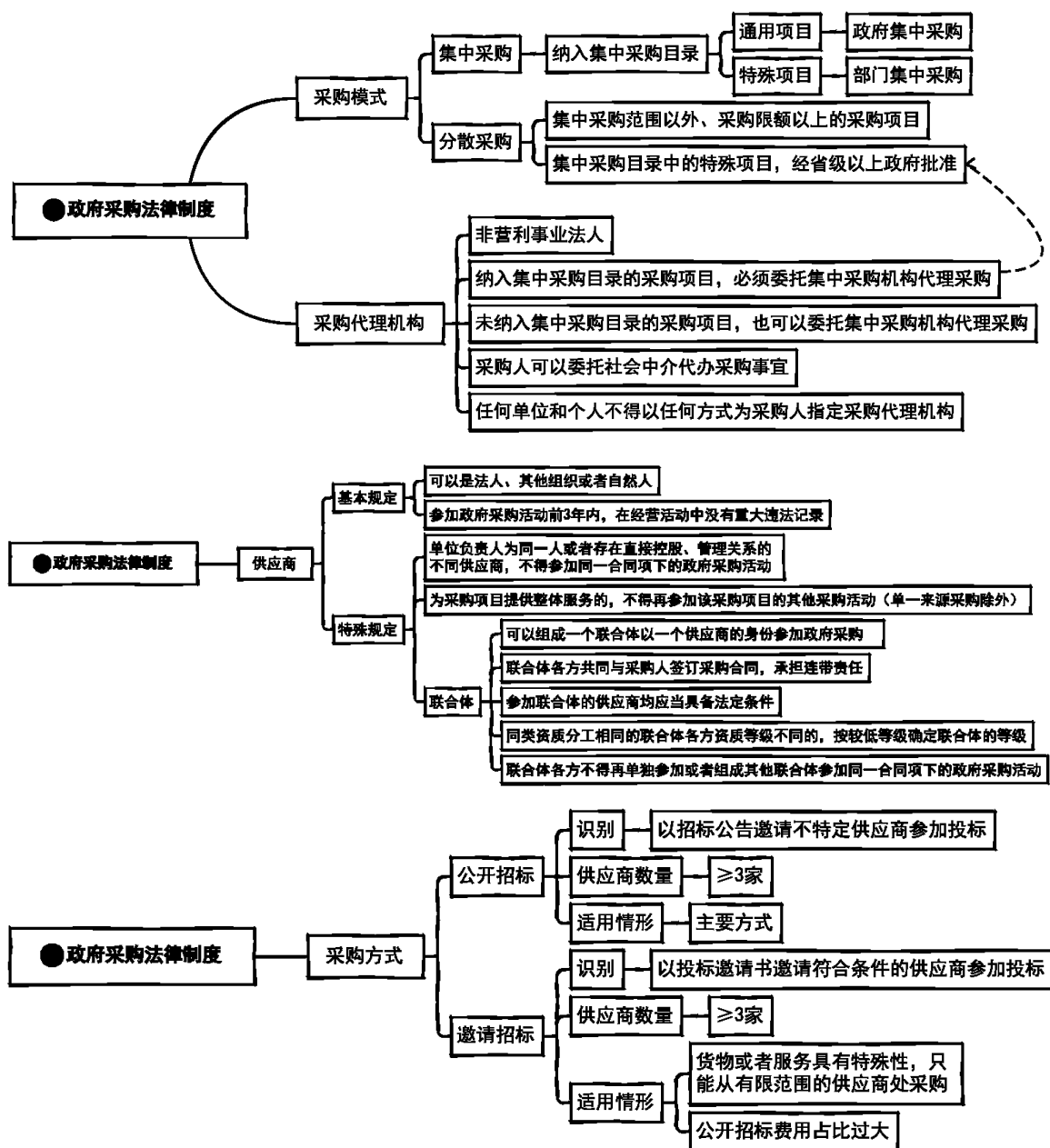
	具体规定
关联方	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系 的不同供应商， 不得参加同一合同项下 的政府采购活动
整体服务	除 单一来源 采购项目外，为采购项目提供 整体 设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商， 不得再参加 该采购项目的其他采购活动
联合体	1 两个以上 的自然人、法人或者其他组织 可以 组成一个联合体，以 一个供应商 的身份共同参加政府采购
	2 联合体各方应当 共同 与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担 连带 责任
	3 以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商 均应当具备 前述法定条件
	4 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级 较低 的供应商确定资质等级
	5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方 不得 再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加 同一合同项下 的政府采购活动

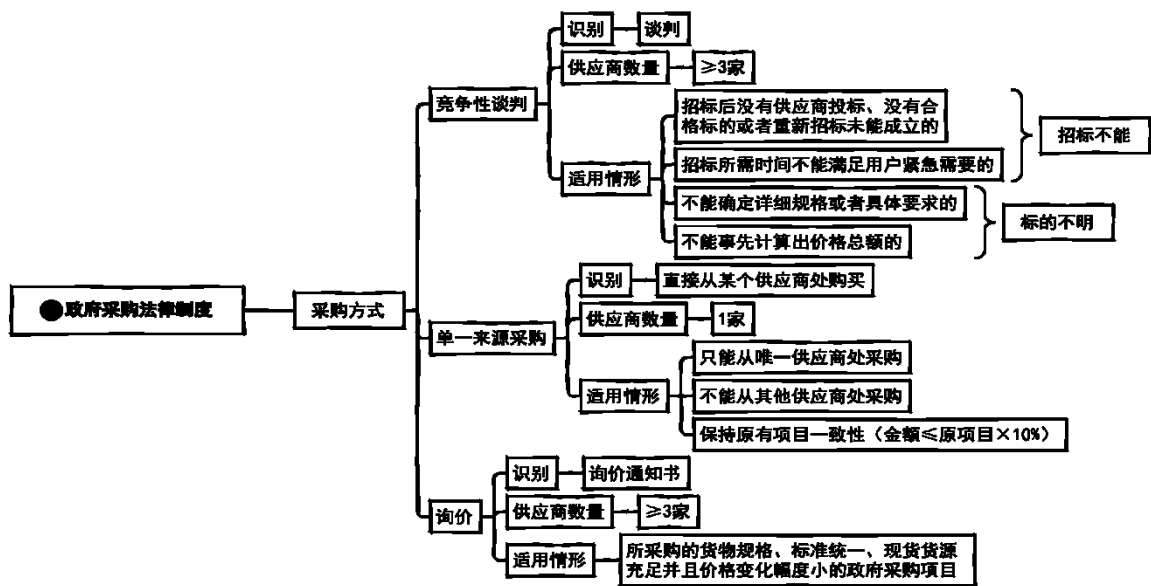
知识点 3：政府采购方式

采购方式	供应商数量	定义	适用情形
公开招标	至少三家	是指采购人依法以招标公告的方式邀请 不特定 的供应商参加投标的采购方式	主要 采购方式
邀请招标	至少三家	是指采购人依法从 符合相应资格条件 的供应商中 随机 抽取 3 家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式	1 货物或者服务具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的 2 采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的
竞争性谈判	至少三家	是指谈判小组与符合资格条件的 3 家以上供应商就采购事宜分别进行 谈判 ，采购人从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式	1 招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的 2 采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的 3 技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的 4 不能事先计算出价格总额的
单一来源采购	只有一家	采购人直接从 某个 供应商处购买所需货物、服务或者工程	1 只能从唯一供应商处采购的 2 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的 3 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的
询价	至少三家	是指询价小组就采购项目向符合相应资格条件的被询价供应商发出 询价通知书 ，采购人从询价小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式	所采购的货物 规格、标准统一 、现货 货源充足 并且 价格变化幅度小 的政府采购项目，可以依法采用询价方式采购

本单元“知识点 1—3”总结







精学细练

【单选题】根据政府采购法律制度的规定，下列主体中，可以作为采购人的是（ ）。(2022年)

- A. 普通合伙企业
- B. 国有参股公司
- C. 国有独资企业
- D. 事业单位

【答案】D

【解析】采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，不包括“各种企业”。选项D当选。

【单选题】根据政府采购法律制度的规定，下列关于“公开透明原则”的表述中，不正确的是（ ）。(2023年)

- A. 所有的政府采购的信息均应当在政府采购监督管理部门指定的媒体上及时向社会公开发布
- B. 政府采购目录和限额标准应当向社会公布
- C. 政府采购项目的采购标准应当公开
- D. 采购人在采购活动完成后，应当将采购结果予以公布

【答案】A

【解析】选项A：政府采购的信息应当在政府采购监督管理部门指定的媒体上及时向社会公开发布，但“涉及商业秘密的除外”。选项A表述过于绝对，不正确。

【多选题】根据政府采购法律制度规定，下列属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或歧视的有（ ）。(2023年)

- A. 指定特定的专利、商标、品牌或供应商
- B. 设定与合同履行有关的资格、技术和商务条件
- C. 就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息
- D. 对供应商采取不同的资格审查或评审标准

【答案】ACD

【解析】有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：(1)就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；(2)设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；(3)采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；(4)以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；(5)对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；(6)限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；(7)非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；(8)以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。选项 A、C、D 当选。

【判断题】采购人采购未纳入集中采购目录的政府采购项目，不得委托集中采购机构代理采购。() (2022 年)

【答案】×

【解析】采购未纳入集中采购目录的政府采购项目，可以自行采购，也可以委托集中采购机构在委托的范围内代理采购。本题表述错误。

【判断题】集中采购机构是设区的市级以上人民政府依法设立的企业法人。() (2024 年)

【答案】×

【解析】集中采购机构，是设区的市级以上人民政府依法设立的非营利事业法人。本题表述错误。

【判断题】纳入集中采购目录的项目，只能适用集中采购程序。() (2025 年)

【答案】×

【解析】纳入集中采购目录属于通用的政府采购项目的，应当委托集中采购机构代理采购；属于本部门、本系统有特殊要求的项目，应当实行部门集中采购；属于本单位有特殊要求的项目，经省级以上人民政府批准，可以自行采购。因此本题表述不正确。

【多选题】根据政府采购法律制度的规定，下列关于政府采购供应商应当具备条件的表述中，不正确的有()。

- A. 参与政府采购活动前 2 年内没有违法记录
- B. 必须是企业法人
- C. 具有良好的商业信用和健全的财务会计制度
- D. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

【答案】AB

【解析】(1) 作为政府采购活动重要主体的供应商，应当具备下列法定条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信用和健全的财务会计制度（选项 C）；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（选项 D）；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参与政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。(2) 供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

【单选题】甲、乙、丙组成联合体参加政府采购活动，下列关于该联合体的说法正确的是()。(2025 年)

- A. 甲、乙、丙应当分别与采购人签订合同
- B. 若丙不具有履行合同所必需的专业能力，不影响该联合体的资格
- C. 甲、乙、丙就合同约定事项应对采购人各自单独承担责任
- D. 该联合体应作为一个供应商参与采购活动

【答案】D

【解析】联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任，选项 A、C 不当选；以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备法定条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务，选项 B 不当选；两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购，选项 D 当选。

【单选题】根据政府采购法律制度的规定，甲、乙两公司组成联合体共同参加 A 机关招标，下列说法正确的是（ ）。(2022 年)

- A. 如果中标，甲、乙公司应当对 A 机关承担连带责任
- B. 如果中标，甲、乙公司应当分别与 A 机关签订采购合同
- C. 如果甲公司取得的同类资质比乙公司高，应当以甲公司资质确定该联合体的资质等级
- D. 甲、乙公司组成联合体参加招标投标后，还可以同时以其名义单独参加该项目招投标

【答案】A

【解析】(1) 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。联合体各方应当“共同”与采购人签订采购合同（选项 B 不正确），就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任（选项 A 正确）。(2) 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级“较低”的供应商确定资质等级（选项 C 不正确）。(3) 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方“不得”再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动（选项 D 不正确）。

【多选题】根据政府采购法律制度的规定，下列情形中，应当采用邀请招标的有（ ）。(2024 年)

- A. 具有特殊性，只能从特定的供应商处采购
- B. 采用招标所需时间不能满足用户紧急需要
- C. 采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值比例过大
- D. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的

【答案】AC

【解析】符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标的方式采购：(1) 具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的，选项 A 当选。(2) 采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值比例过大的，选项 C 当选。选项 B 应采用竞争性谈判方式采购，不当选。选项 D 应采用单一来源方式采购，不当选。

【单选题】某事业单位拟采购一种特定的技术服务，经向社会公开招标没有合格标的，在此情形下，根据政府采购法律制度的规定，该事业单位可以采用的采购方式是（ ）。

- A. 询价
- B. 邀请招标
- C. 竞争性谈判
- D. 单一来源采购

【答案】C

【解析】有下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：(1) 招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；(2) 技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；(3) 采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；(4) 不能事先计算出价格总额的。

【单选题】下列各项中，可以采用单一来源方式采购的是（ ）。(2025 年)

- A. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的
- B. 具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的
- C. 招标后没有供应商投标的
- D. 采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的

【答案】A

【解析】选项 B，可以采用邀请招标方式采购；选项 C、D，可以采用竞争性谈判方式采购。选项 A 当选。

知识点 4：政府采购程序

一. 一般性程序

	具体规定	
投标保证金	1	招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过采购项目预算金额的 2%
	2	投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等 非现金 形式提交
	3	采购人或采购代理机构应当自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标供应商的投标保证金
采购文件保存期限	采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存 15 年	

二. 招标采购的程序要求

1. 招标时间

货物和服务项目实行招标方式采购的，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于 **20 日**。

2. “废标”

(1) 情形

	情形
1	符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商 不足 3 家 的
2	出现 影响 采购公正的违法、违规行为的
3	投标人的报价 均超过 了采购预算，采购人不能支付的
4	因重大变故， 采购任务取消 的

(2) 后果

	具体规定
1	废标后，采购人应当将废标理由通知 所有 投标人
2	废标后，除采购任务取消情形外，应当 重新组织 招标
3	需要采取其他方式采购的，应当在采购活动 开始前 获得 设区的市、自治州以上 政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准

3. 评标的方法

方法	含义	备注
最低评标	是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标	技术、服务等标准统一 的货物

价法	报价最低的供应商为中标候选人的评标方法	和服务项目,应当采用最低评标价法
综合评分法	是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法	招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据

4. 公开招标的具体要求

	政府采购项目	数额标准的规定机关
应当采用公开招标方式的项目的具体数额标准	中央预算项目	国务院
	地方预算项目	省、自治区、直辖市人民政府

	具体要求	
依法采购	采购人不得将应当以公开招标方式采购的货物或服务化整为零或以其他方式规避公开招标采购	
技术标准	招标文件规定的各项技术标准应当符合国家强制性标准	
公平要求	1	任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或其他组织参加投标,不得以任何方式非法干涉招标投标活动
	2	招标文件不得要求或者标明特定的投标人或产品,以及含有倾向性或者排斥潜在投标人的其他内容

5. 邀请招标的具体要求

	具体要求	
资格预审	1	招标采购单位应当在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息媒体发布资格预审公告,公布投标人资格条件,资格预审公告的期限不得少于7个工作日
	2	投标人应在资格预审公告期结束之日起3个工作日内,按公告要求提交资格证明文件

三. 竞争性谈判的程序要求

	具体要求	
谈判小组	谈判小组由采购人的代表以及有关专家共3人以上的单数组成,其中专家的人数不得少于成员总数的2/3	
谈判文件	谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项	
谈判方式	谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判	
成交后果	根据符合采购需求、质量和服务相等并且报价最低的原则确定成交供应商,并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商	

四. 询价的程序性要求

	具体要求	
询价小组	询价小组由采购人的代表以及有关专家共3人以上的单数组成,其中专家的人数不得少于成员总数的2/3	

询价通知书	询价小组根据采购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价
询价方式	询价小组要求被询价的供应商 一次报出不得更改 的价格。在询价过程中，询价小组 不得改变 询价通知书所确定的政府采购合同条款
成交结果	采购人根据符合采购需求、质量和服务相等并且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知 所有 被询价的未成交供应商

知识点 5：回避制度

在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避	
1	参加采购活动 前 3 年内 与供应商存在 劳动关系
2	参加采购活动 前 3 年内 担任供应商的 董事、监事
3	参加采购活动 前 3 年内 是供应商的 控股股东或实际控制人
4	与供应商的 法定代表人或负责人 有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系

知识点 6：政府采购合同

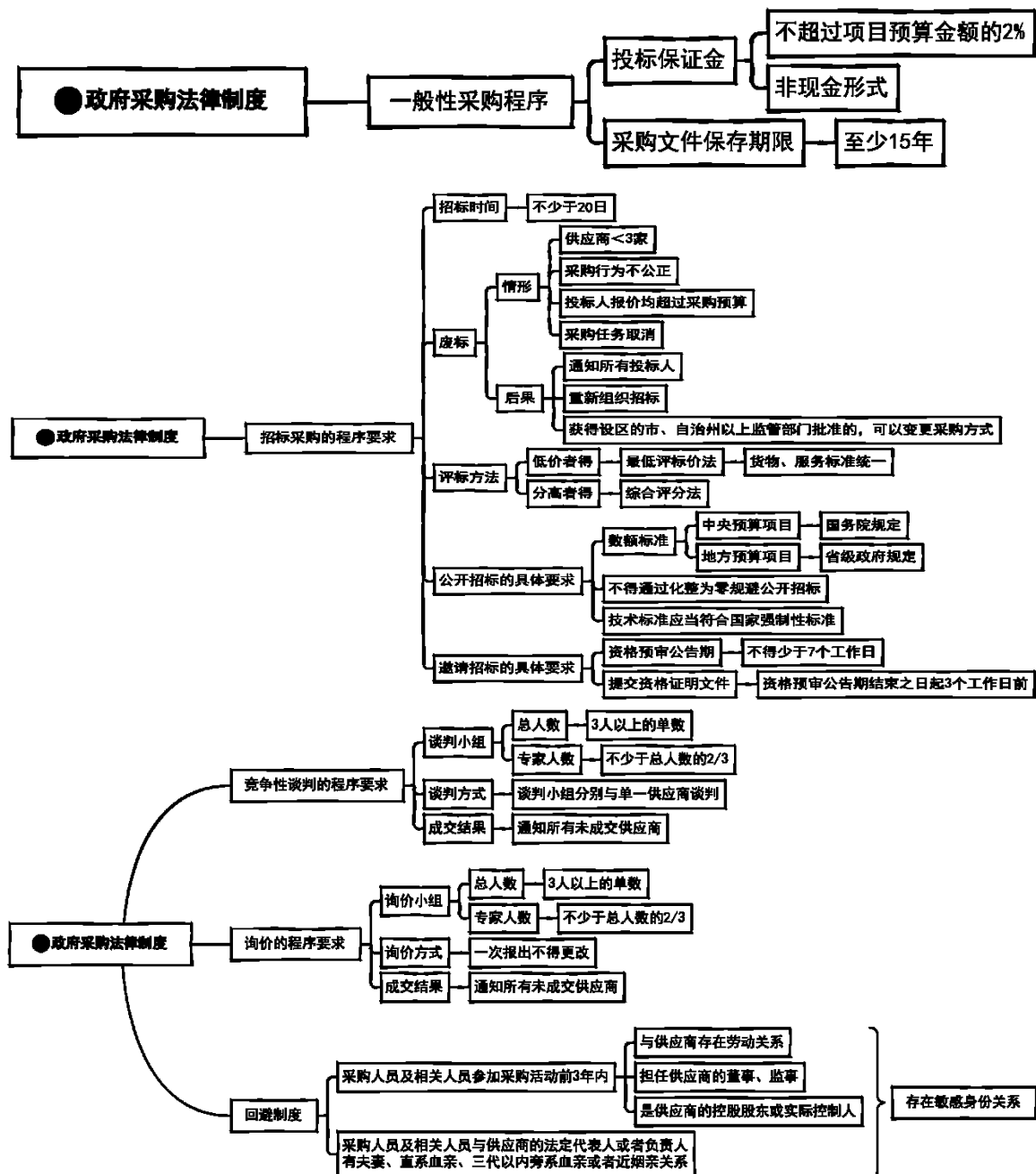
	具体规定	
形式	政府采购合同应当采用 书面 形式	
签订	采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起 30 日内 ，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同	
	采购人 可以委托 采购代理机构代表其与供应商签订政府采购合同。由采购代理机构以 采购人名义 签订合同的，应当提交采购人的 授权委托书 ，作为合同附件	
法律后果	中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力 。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当承担法律责任	
履约保证金	数额	不得超过政府采购合同金额的 10%
	形式	供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等 非现金形式 提交
V. S 投标保证金（2%）		
记忆口诀	“两头女狮”	
备案	政府采购项目的采购合同自签订之日起 7 个工作日内，采购人应将 合同副本 报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案	
公告	采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在 省级以上人民政府财政部门 指定的媒体上公告，但政府采购合同中 涉及国家秘密、商业秘密的内容除外 。	
分包履行	1	经采购人同意，中标、成交供应商 可以 依法采取分包方式履行合同
	2	政府采购合同分包履行的， 中标、成交供应商就采购项目以及分包项目 （整体项目）向采购人负责， 分包供应商就分包项目 承担责任
追加采购	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%	

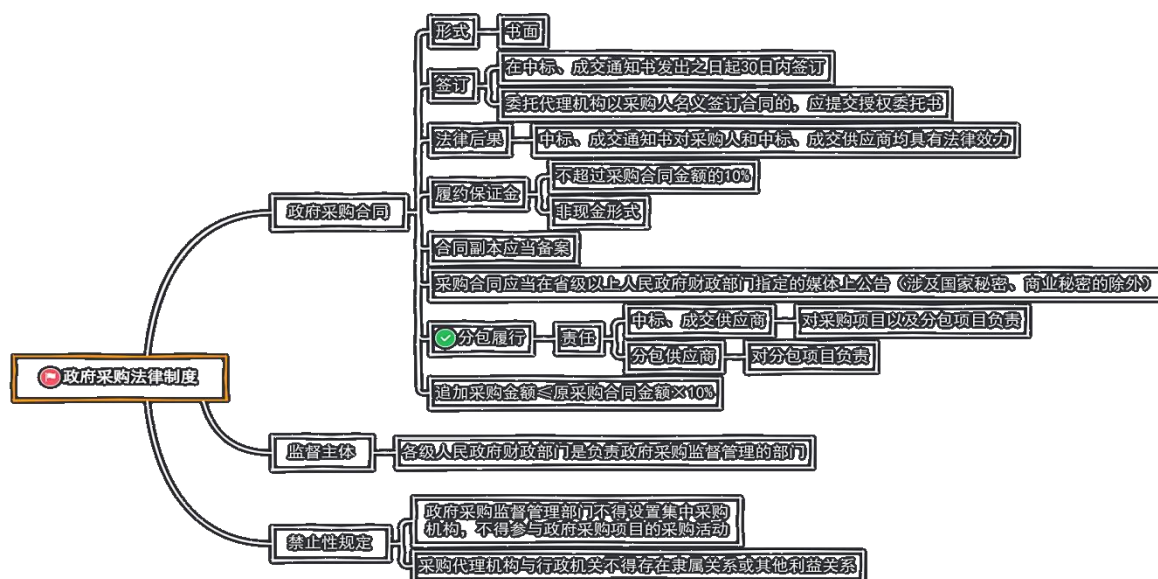
知识点 7：政府采购的监督检查

	具体规定
--	------

监督主体	1	各级人民政府 财政部门 是负责政府采购监督管理的部门
	2	审计机关应当对政府采购进行审计监督
	3	监察机关应当加强对参与政府采购活动的国家机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员实施监察
	4	各级人民政府其他有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责
禁止性规定	1	政府采购监督管理部门 不得设置 集中采购机构， 不得参与 政府采购项目的采购活动
	2	采购代理机构与行政机关 不得存在 隶属关系或其他利益关系

本单元“知识点4—7”总结





精学细练

【单选题】根据政府采购法律制度的规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过采购项目预算金额的一定比例，该比例为（ ）。（2022 年）

- A. 4%
- B. 2%
- C. 3%
- D. 5%

【答案】B

【解析】招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过采购项目预算金额的 2%。选项 B 当选。

【判断题】投标人可采用现金形式提交投标保证金。（ ）（2025 年）

【答案】×

【解析】投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。本题表述错误。

【单选题】根据政府采购法律制度的规定，采用招标方式进行政府采购的，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于一定期间，该期间为（ ）。

- A. 20 日
- B. 15 日
- C. 10 日
- D. 7 日

【答案】A

【解析】货物和服务项目实行招标方式采购的，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于 20 日。选项 A 正确。

【单选题】根据政府采购法律制度的规定，在招标采购中出现投标人的报价均超过了采购

预算，采购人不能支付的情形时，采取的做法是（ ）。(2025 年)

- A. 要求投标人重新报价
- B. 变更采购方式
- C. 废标
- D. 修改采购预算

【答案】C

【解析】在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：(1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足 3 家的；(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；(3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；(4) 因重大事故，采购任务取消的。选项 C 当选。

【单选题】根据政府采购法律制度的规定，下列关于公开招标的表述中，正确的是（ ）。

- A. 地方招标项目招标文件规定的各项技术标准符合地方标准即可
- B. 进行公开招标的地方项目，应当明确只能由当地法人参加投标
- C. 应当采用公开招标方式的项目的具体数额标准，一律由国务院规定
- D. 采购人不得将应当以公开招标方式采购的货物或者服务化整为零或者以其他任何方式规避公开招标采购

【答案】D

【解析】(1) 招标文件规定的各项技术标准应当符合“国家强制性标准”。选项 A 不正确。(2) 任何单位和个人“不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标投标活动”。选项 B 不正确。(3) 应当采用公开招标方式的项目的具体数额标准，属于中央预算的政府采购项目，由国务院规定；属于地方预算的政府采购项目，由省、自治区、直辖市人民政府规定。选项 C 不正确。

【单选题】根据政府采购法律制度的规定，下列关于邀请招标的表述中，正确的是（ ）。

- A. 投标人应在资格预审公告期结束之日起 3 个工作日后，按公告要求提交资格证明文件
- B. 采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值比例过大的，可以采用邀请招标方式
- C. 采用邀请招标方式采购，资格预审公告的期限为 5 个工作日
- D. 招标采购单位应从评审合格投标人中通过随机方式选择 2 家以上的投标人，并向其发出投标邀请书

【答案】B

【解析】(1) 投标人应当在资格预审公告期结束之日起 3 个工作日“前”，按公告要求提交资格证明文件。选项 A 错误。(2) 采购信息媒体发布资格预审公告，公布投标人资格条件，资格预审公告的期限不得少于“7 个工作日”。选项 C 错误。(3) 招标采购单位应从评审合格投标人中通过随机方式选择“3 家以上”的投标人，并向其发出投标邀请书。选项 D 错误。

【多选题】根据政府采购法律制度的规定，下列关于谈判小组组成的表述中，正确的有（ ）。(2025 年)

- A. 谈判小组成员总数可以为 8 人
- B. 谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判
- C. 若谈判小组由 9 人组成，其中专家人数至少为 6 人
- D. 谈判小组适用于竞争性谈判

【答案】BCD

【解析】谈判小组由采购人的代表和有关专家共 3 人以上的单数组成，其中专家的人数不

得少于成员总数的 2/3，选项 A 不当选，选项 C 当选；谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，选项 B 当选；竞争性谈判，是指谈判小组与符合资格条件的 3 家以上供应商就采购事宜分别进行谈判，采购人从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式，选项 D 当选。

【判断题】政府采购采用询价方式的，被询价的供应商应一次报出不得更改的价格。()
(2022 年)

【答案】√

【解析】采取询价方式采购的应遵循下列程序：询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。在询价过程中，询价小组不得改变询价通知书所确定的政府采购合同条款。本题表述正确。

【多选题】根据政府采购法律制度的规定，下列情形中，属于采购人员应当回避的有()。
(2024 年)

- A. 采购人员前 3 年内与供应商有劳动关系
- B. 采购人员前 3 年内采购过供应商的商品
- C. 采购人员前 3 年内是供应商的控股股东
- D. 采购人员前 3 年内担任供应商的董事

【答案】ACD

【解析】在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：(1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系，选项 A 当选；(2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事，选项 D 当选；(3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人，选项 C 当选；(4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；(5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

【单选题】根据政府采购法律制度的规定，采购人应当在中标、成交通知书发出之日起一定期限内，与中标、成交供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。该期限为()日内。(2024 年)

- A. 10
- B. 60
- C. 20
- D. 30

【答案】D

【解析】采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起 30 日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。选项 D 当选。

【判断题】小额政府采购合同签订后，采购人不必将合同副本报有关部门备案。()

【答案】×

【解析】政府采购项目的采购合同（无论金额大小）自签订之日起 7 个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。本题表述错误。

【多选题】根据政府采购法律制度的规定，下列关于政府采购合同的表述中，正确的有()。(2025 年)

- A. 采购人可以委托采购代理机构代表其与供应商签订政府采购合同

B. 由采购代理机构以采购人名义签订合同的，应当提交采购人授权的委托书，作为合同附件

C. 采购人应当将采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告，但涉及国家秘密、商业秘密的除外

D. 在合同签订前，中标、成交通知书对采购人不具有法律效力

【答案】ABC

【解析】中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。选项 D 不当选。

【单选题】下列各项中负责政府采购监督管理的部门的是（ ）。(2022 年)

A. 各级人民政府财政部门

B. 国有资产监督管理部门

C. 各级审计部门

D. 权力机关

【答案】A

【解析】政府采购活动必须有专门的监管，这是其与私人采购的一个重要的不同。由于政府采购活动主要涉及财政支出的问题，其监管主体主要是财政部门，我国《政府采购法》第十三条规定，各级人民政府财政部门是负责政府采购监督管理的部门，依法履行对政府采购活动的监督管理职责。选项 A 当选。